

RECURSO CÍVEL Nº 5004382-91.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE MONZA (EXEQUENTE)

DIREITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO *PROPTER REM*. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CEF. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DA CEF ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO *PROPTER REM*. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas pagas. Honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5004382-91.2024.4.02.5116

510015655002 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5004382-91.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE MONZA (EXEQUENTE)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela CEF, em face da sentença de procedência dos pedidos de pagamento das cotas condominiais, vencidas e não pagas, da unidade 401 do Bloco 2, do Condomínio Residencial Parque Monza, sito na Av. Lacerda Agostinho, 7000, Gleba Nossa Senhora da Ajuda, Ajuda de Cima, Macaé/RJ.

Segue a sentença:

Dispensado o relatório na forma do art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95.

A autora propõe inicialmente execução de título extrajudicial relativa a cota condominial.

Evento 3 - Proferida decisão determinando mudança de rito para o JEF.

Evento 27 - A CEF apresenta contestação.

DECIDO

*Afasto a preliminar de **incompetência**, uma vez que jurisprudência se fixou no sentido de admitir que condomínios edifícios ajuízem ações em busca de pagamento cotas condominiais perante o JEF.*

*Afasto ainda a preliminar de **ilegitimidade passiva**, uma vez que se trata de cobrança de cota condominial de imóveis de propriedade da CEF.*

*Não havendo preliminares, passo ao **mérito**.*

Como se sabe, o débito condominial é obrigação propter rem, logo, se liga à coisa, no caso a unidade 102 do bloco 08 do Condomínio Exequente, e o responsável pela sua quitação é aquele que figura como seu proprietário.

Tal obrigação propter rem está prevista no § 1º e no caput do artigo 12 da Lei nº 4.591/64, bem como no art. 1.336, I, do Código Civil, os quais preveem que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais.

Sobre o tema, o Colendo STJ já decidiu, oportunamente, que “os encargos de condomínio configuram modalidade de ônus real, devendo o adquirente do imóvel responder por eventual débito existente. Trata-se de obrigação propter rem”. (AGA 305.718/RJ, Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 16.10.00).

No caso em apreço, a CEF responde, portanto, pelos débitos condominiais do bem de sua propriedade.

A simples leitura do RGI dos imóveis (evento 1, MATRIMÓVEL9, evento 1, MATRIMÓVEL10) dá conta de que a CEF consolidou a propriedade dos imóveis, com a baixa da alienação, vejamos:

Apartamento n° 401 (evento 1, MATRIMÓVEL9):

MATRÍCULA: 00023998 **CÓDIGO CNM:** 089094.2.0023998-83
Av9M23998: **REQUERENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **FATO JURÍDICO:** da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. **ESPÉCIE E ORIGEM DO TÍTULO:** Escritos particulares autorizados em lei, assinado pelo requerente, datado de 25/01/2024. **DA AVERBAÇÃO:** A pedido do requerente acima, **AVERBA-SE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel constante da presente matrícula** em favor do adquirente para os fins do art. 27 da Lei nº 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), devidamente intimado(s), não compareceu(eram) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal. **TRANSMITENTES:** CAROLLINE LOPES NUCARA, já qualificada. **ADQUIRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **INSTRUÇÃO:** Ato instruído do Requerimento de Consolidação datado de 25/01/2024 e a Guia de ITBI nº 55535/2024 recolhida em favor do Município de Macaé/RJ em 23/01/2024. **Título protocolizado em 29/01/2024 sob o n° 52747.** EMOLS. R\$ 663,06; FETJ/RJ-(20%): R\$ 132,61; FUNDPERJ-(5%): R\$ 33,15; FUNPERJ-(5%): R\$ 33,15; FUNARPEN-(4%): R\$ 26,52; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 13,26; ISS: R\$ 33,82; SELO: R\$ 2,59; TOTAL: R\$ 938,16. **Macaé, 30/01/2024.** Eu, Victor Hugo Nunes Pinheiro, Auxiliar de Cartório, Matrícula nº 94/23155, CPF nº 116.167.557-41, a pedido da Oficial, digitei, conferi e realizei os lançamentos respectivos nos sistemas de informação. Eu, Marcelo Herculano Polati, Oficial Substituto, Matrícula nº 94/10682, CPF nº 119.228.217-56, subscrevo dou fé e assino. **Selo Eletrônico Número: EEPY 73396 RSW.**

Apartamento n° 304 (evento 1, MATRIMÓVEL10):

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI
MATRÍCULA: 00024352 **CÓDIGO CNM:** 089094.2.0024352-88
TÍTULO: Escritos particulares autorizados em lei, assinado pelo requerente, datado de 09/07/2024. **DA AVERBAÇÃO:** A pedido do requerente acima, **AVERBA-SE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel constante da presente matrícula** em favor do adquirente para os fins do art. 27 da Lei nº 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), devidamente intimado(s), não compareceu(eram) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal. **Transmitentes:** Riverton Correa Luiz e seu cônjuge Luana Silva da Conceição Luiz, já qualificados. **Adquirente:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **INSTRUÇÃO:** Ato instruído do Requerimento Consolidação, assinado pela representante da credora em 09/07/2024 e a Guia de ITBI nº 56906/2024 recolhida em favor do Município de Macaé/RJ em 08/07/2024. **Título protocolizado em 11/07/2024 sob o n° 53666.** EMOLS. R\$ 663,06; FETJ/RJ-(20%): R\$ 132,61; FUNDPERJ-(5%): R\$ 33,15; FUNPERJ-(5%): R\$ 33,15; FUNARPEN-(4%): R\$ 39,78; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 13,26; ISS: R\$ 33,82; SELO: R\$ 2,59. TOTAL: R\$ 951,42. **Macaé, 18/07/2024.** Eu, Jessica Ferreira do Nascimento, Auxiliar de Cartório, Matrícula nº 94/22210, CPF nº 109.944.957-06, a pedido da Oficial, digitei, conferi e realizei os lançamentos respectivos nos sistemas de informação. Eu, Marcelo Herculano Polati, Oficial Substituto, Matrícula nº 94/10682, CPF nº 119.228.217-56, subscrevo dou fé e assino. **Selo Eletrônico Número: EESP 20654 KLP.**

Apartamento n° 403 (evento 1, MATRIMÓVEL11):

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI
MATRÍCULA: 00024371 **CÓDIGO CNM:** 089094.2.0024371-31
assinado pelo requerente, datado de 24/11/2023. **DA AVERBAÇÃO:** A pedido do requerente acima, **AVERBA-SE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel constante da presente matrícula** em favor do adquirente para os fins do art. 27 da Lei nº 9.514/97, tendo em vista que o(s) devedor(es), devidamente intimado(s), não compareceu(eram) a este Cartório para purgar a mora no prazo legal. **TRANSMITENTES:** Elton Carlos da Silva Cruz e Luiane Rodrigues Azevedo da Silva, já qualificados. **ADQUIRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada. **INSTRUÇÃO:** Ato instruído do **Ofício nº 338144/2023** datado de 24/11/2023 e a Guia de ITBI nº 54932/2023 recolhida em favor do Município de Macaé/RJ em 21/11/2023. **Título protocolizado em 20/12/2023 sob o n° 52447.** EMOLS. R\$ 633,19; FETJ/RJ-(20%): R\$ 126,63; FUNDPERJ-(5%): R\$ 31,65; FUNPERJ-(5%): R\$ 31,65; FUNARPEN-(4%): R\$ 25,32; Lei Estadual 6.370/12-(2%): R\$ 12,66; ISS: R\$ 32,29. SELO: R\$ 2,48; TOTAL: R\$ 895,87. **Macaé, 26/12/2023.** Eu, Victor Hugo Nunes Pinheiro, Auxiliar de Cartório, Matrícula nº 94/22210, CPF nº 109.944.957-06, a pedido da Oficial, digitei, conferi e realizei os lançamentos respectivos nos sistemas de informação. Eu, Marcelo Herculano Polati, Oficial Substituto, Matrícula nº 94/10682, CPF nº 119.228.217-56, subscrevo dou fé e assino. **Selo Eletrônico Número: EEPY 69854 XYA.**

Friso que era ônus da CEF desconstituir esse fato constitutivo do direito do autor com apresentação de prova adequada, não bastando para tanto a mera alegação.

Dessa forma, estando a CEF com a propriedade do bem, sem nenhum ônus real sobre o mesmo, caracteriza-se a sua responsabilidade ao pagamento dos débitos condominiais.

Por fim, defronte à controvérsia da propositura de ação de execução e do preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, depreende-se do entendimento jurisprudencial:

PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido (REsp 1.759.364/RS, 3ª Turma, DJe 15/02/2019).

Com igualdade, entendo que tal regra jurisprudencial deve ser aplicada de acordo com os princípios norteadores do direito de ação, em especial, a razoável duração do processo.

A título de registro, os cálculos apresentados pela parte Autora estão atualizados até 10/09/2024 - conforme planilhas dos eventos 12, 13 e 14.

Assim, em apreço ao princípio da celeridade dos processos perante os Juizados Especiais Federais, o objeto da ação nas cotas condominiais incide quanto aos valores que já foram previamente descritos na planilha anexada à inicial.

Por fim, diante do necessário controle às demandas em trâmite, novos valores vencidos após a distribuição do presente feito deverão ser objeto de nova ação.

DISPOSITIVO

*Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** contidos na inicial, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para condenar a CEF a pagar à parte autora o valor das quotas condominiais referentes à unidade autônoma integrante do condomínio autor, denominada, vencidas e não pagas, com incidência de multa moratória de 2% (incidente uma única vez) e de juros de mora de 1% ao mês, declarando a prescrição da pretensão quanto ao pagamento das despesas condominiais vencidas antes do quinquênio contado do ajuizamento da presente.*

Recurso inominado no evento 44. Argui a CEF a sua ilegitimidade passiva, em desfavor do FAR. Alega que o credor fiduciário não é responsável pelas cotas condominiais e sim o imitido na posse, o devedor fiduciante. Impugna os cálculos do valor devido. prequestiona o inciso III do § 2º do art. 85 do CPC.

VOTO

Figura a CEF como proprietária do imóvel após o cancelamento da alienação fiduciária com a consolidação da propriedade (evento 1 matrícula de imóvel 9). Por isso, é parte legítima para figurar no polo passivo.

Não se trata de condenação líquida. Em sede de cumprimento de sentença, ao se apurar o *quantum debeatur*, se for o caso, poderá a CEF impugnar os valores cobrados.

Em se tratando do rito dos juizados especiais, em termos de honorários advocatícios sucumbenciais, aplica-se o art. 55 da Lei 9.099/1995.

Instrui a inicial a convenção do condomínio, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 22-8-2023 e a matrícula do imóvel. Tais documentos são suficientes para reconhecer a capacidade processual do condomínio autor.

As taxas condominiais constituem obrigações *propter rem*, cuja responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, que tem o direito real sobre o imóvel, nos termos dos arts. 1.336, I, c/c 1.345 do Código Civil. Isso significa dizer que tais obrigações aderem à coisa, permitindo sejam elas exigidas apenas do proprietário, que se responsabiliza inclusive as dívidas anteriores à aquisição do imóvel.

Sobre o tema, vide julgado do Colendo STJ que reflete o entendimento consolidado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO - TAXAS CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ADJUDICAÇÃO - ADQUIRENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

*1- Na linha da orientação adotada por esta Corte, o adquirente, em adjudicação, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel adjudicado, **tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais.***

2- Recurso não conhecido.” (REsp 829.312 - RS, Relator Jorge Scartezzini, quarta turma, DJ 26/06/2006).

No entanto, tratando-se de imóvel submetido à alienação fiduciária, aplica-se o artigo 27, § 8º, da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe:

“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse.”

*De acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos de **alienação fiduciária**, a responsabilidade pelo pagamento das despesas **condominiais** recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Nesse sentido:*

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do bem.

2. No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que a posse do imóvel não é exercida pela instituição financeira recorrida, sendo descabida, desse modo, a transferência da obrigação pelas despesas condominiais.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1796061/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressaltando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8º, DA LEI Nº 9.514/1997.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.

4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem.

5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa).

6. Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1696038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Comprova a parte autora com o registro geral que a CEF promoveu a consolidação da propriedade do imóvel em 25-1-2024,- Mat. 00023998.

Convém esclarecer que o FAR, estabelecido pela Lei nº 10.188/2001, é gerido pela CEF, que ostenta a qualidade de vendedora/credora fiduciária do imóvel, incumbida, ainda, da representação judicial e extrajudicial do Fundo. Logo, sendo o bem titularizado pelo FAR, cabe à CEF, em princípio, responder pelas dívidas a ele vinculadas.

Importante ressaltar que esta Turma entende que, na hipótese de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento, a responsabilidade da CEF pelas despesas condominiais é afastada desde que o respectivo contrato esteja registrado no RGI.

Porém, o Tema 886 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da consolidação da propriedade.

Logo, assiste razão ao condomínio autor quando busca o pagamento das taxas de condomínio pela CEF, proprietária do bem, devendo a ré, caso entenda cabível, litigar em regresso em face de eventual arrendatária para reaver eventuais valores pagos.

Dessa forma, entendo que a sentença de improcedência do pedido deve ser reformada.

Eventuais divergências quanto aos valores cobrados pelo Condomínio devem ser dirimidas em sede de cumprimento de sentença, quando a parte autora deverá apresentar planilha de cálculo considerando os parâmetros fixados no título judicial.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas pagas. Honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.